

מסורת הש"ס

(א) לעיל ג, ב, ג) [נכתב״י נוסף: קמ״לן, א] [לעיל מח: וס״ן, ד] [בספר חסידים סימן תתשנ״ז אומ׳ רב עמרם] [ומכר לקמן פא, ועי׳ ד״ק ג, א] (ס) [במוס׳ הרל״ש ובגרסי״א הגירסא רנה בר חנה, והוא המכר בסנהדרין ה ע״א פ״ש ובמוס׳ שם ד״ה רנה, ובגרסי״א רנה בר חנן, א] [נכתב״י נוסף: ליה וילן, א] [מוספסת דינמות פיר׳ הי״ג, ח] [נכתב״י נוסף: א״ל, ט] [בגר״ח רל״ש ומאירי נוסף: דלמחר מר המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן בנהר, לנעול, וכו״ו ביש״א, א] [ב״ב יג: [ומגילה כח, חולין מד:, א] [מדרש כט: בסוטים מט:, א] [בנבירות אילא תנעטלו פרש״י שאין בעין וכו״א בגרסי״א, ח] [גיטין לג: [מדרש כט: א] [תרומות פ״ג מ״ד, א] [גיטין לג, ט] [מוספסת דכלס ב״ב פס״ג ופס״ו שנת נב: מח: סוכה יג: [כלס פי׳ כה מ״ט מנחות כט, א] [וילא רעו ליתנה״ל חלפת בדפדפי וליה בגרסי״א, א] [גרש״י רי״ף: ענין, א] [ומגילה לג ע״א, א] [ר׳ יהי טו ע״ב, א] [בגרש״י רי״ף: אין וילן, א] [א״ל, א] [ע״ן, א] [גרש״י רי״ף: מיקדשה, א] [גל ע״א, ועי׳ בגרסי״א, א] [בגרסי״א: עולה, א] [ד״ל וליכא, רש״י, א] [ונסס ד״ה מעצירין, א] [בגרסי״א, א] [וכה״ל, א] [ונסס ד״ה מחזיקין, ח] [ענין הגהת מראה כהן, ט] [בגרסי״א ובסנהוט מדרכי: שכור, א] [וכן ליתא ככה״ל, וכן הגיה רש״י,]

תורה אור השלם

- עבר ביהו ברוע צצע ישובא מןבת יקרה: משלי טו כז

הנהגות הב"ח

(א) גמ' בגאג דלגמי הוה לרב כ"ל ומיתג ליה נמחק: *

מוסר רש"י

האומר לשלוחו. **לא** וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקודשת מאי שנא התם דנקט לשון שליחות בשלחו לשם כך והכא נקט חכרו שלא שלחו לשם כך אלא אם יודמן לו במקום פלוני דרך אלהי: **דפרכי**. האי משלח לא טרח האי שליח לבקשה לי במקום אחר ולא סמכה **מראה מקום** הוא לו. אם תמצאנה שם קדשנה לי שם ואיני מטריחך למקום אחר ומיהו אם עבד עבד: **לא יבדזה ניהליה**.^(א) לא רעו ליתנה לזוך בנו: ומקשינן איבעי ליה לאודועיה. להוציא עצמו מן מנהג רמאות: **בגאג דלגמי**. בקענה של צעלי זרוע היתה ולא יימחו לכל אדם לקנות קרקע אכלס: **מהפך צהדיא ארעא**. מחזור עליה לקנותה: **קצליה**. קבל ^(א) עליה סיפר דברי נעקמו לר' זירא: **לרגל כשדורשין בהלכות הרגל**^(א) היו מקצלין פני הרב ^(א): **עני מההפך צחררה**. מחזור אחריה לזכות זה מן ההפך או שימננה לו בעל הבית: **קרה רשע**. שורד לחיי חצירו: **לא הוה ידענא**. שרב גידל מתעסק זה: **דארעא קמייסא**. זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם: **ולא מסמנא מילנא**.^(א) אינה סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון: **ארעא דרבנן**. הפקר לתלמידים: **ואע"פ שנאכלנו המעות**. בתוך לי יום כדי בעו קידושין למיחל ליתנייהו למעות אפ"ה חיילי: **לאו למלוה דמו**. דנימא המקדש צנולו אינה מקודשת ^(א): **ולאו לפקדון דמו**. דנימא אם לא נשתייר בה שום פרוטה אינה מקודשת כדאמר צהאיש מקדש ^(א) (לעיל דף מז). התקדשי לי צפקדון והלכה ומלאכתו שנגנז או שנאכזר אם נשמיר צו שום פרוטה מקודשת כו': **להאכא ניסנה**. מקמי דנימחלי קידושין וכי אמר לה התקדשי לי זה לאו ידידיה היא ולאו מידי יידי זה אכל אלו לא ינמנו לה להוציאן אלא ע"מ שמתקדש צדק ויהי כי אכלה ידיה אכלה ולכי מטא זמנא ^(א) מקדש: **וחזרה צה**. בתוך לי אמרה אי אפשי צה: **ציעל אם עד שלא פרס ציעל**. האומר לשלוחו אלא ומרוס וחזר ובטלו מלהיות שלוחו או צפניו או שלא צפניו: **דכי מעשה דמו**. ואע"פ שלא חלו מיד הוי מעשה מיהא לחול אחר שלשים והא דקרי ליה דיבור משום דלאו מעשה ממש הוא: **והגיע צליות**. רבותא אשמועינן אע"פ שלא ינא אחריו לשם כך אלא שפגע צו ואמר לו הרי צטל ולא אמרינן לזעורי צעלנא קא מכיין והכי מפורשת צפ' השולח: **כל כמה דלא מיעא גיעא**. ליד האשה לאו מידי הוא: **יורדין לזי טומאה צמחשצה**. גון גולמי כלים דאמר צהכל שומטין (חולין דף כה). כל שעמיד לשוף לשבץ ולגבר ואמר התם דלכתי חסרין מלאכה הוא וטהורים ואם חיש ^(א) עליה שלא לשוף ושלא לשבץ הציאמו מחשצה זו לזי גמר מלאכה מכאן ולהנא: **ואין עולין מעומאחן**. שמש צהלוה: **אלא צשינו שיצברם** או ינקסם וכן עד שלא יקבלו טומאה אין עולין מתורת קצלת טומאה שירדו צמחשצה זו אלא צשינו מעשה עד שיתחיל לשוף לשבץ ולגבר:

גמ' ומאי שנא הסס

וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקודשת מאי שנא התם דנקט לשון שליחות בשלחו לשם כך והכא נקט חכרו שלא שלחו לשם כך אלא אם יודמן לו במקום פלוני דרך אלהי:

האומר פרק שלישי קידושין

גמ.

לְקִדּוּשִׁי אִיתְתָּא בְּבִרְיָה. ומיירי דארצוי ארצי קמיה^א ושתיק דלשויהי שליח אמר לעיל (דף מה:)^(א) דלא חזיק איניש דמשוי אציו שליח אצל הכא דארצוי ארצי ושתיק ^(א) איכא למימר דסמיך עליו: **עני המהפך** בחררה ובא אחר ונפלאה בו^ב. פי' צקונטרס

דמיירי צחררה של הפקר וקשה מהא דתנן צשנים אוחזין (צ"מ דף יט.)^(א) ראה את המציאה ונפל לו עליה או שפירש שליטת עליה וצא אחר ונטלה הרי היא שלו וכן הא דקאמר התם (שם) מיה שליקט מקצת הפאה ופירש טליתו עליה מעבירים אותו הימנה^א ואמאי עני מהפך צחררה הוא ואומר ר"ת דאיסור דמהפך דנקט הכא לא שייך אלא דוקא כשרוצה העני להרויח צשכירות או כשרוצה לקנות דצר אחד וחצירו מקדים וקונה והוי דומיא דרב גידל ומש"ה קאמר דנקרא רשע כי למה מחזר על זאת שטרט זה חצירו ילך וישתכר במקום אחר^א אצל אם היתה הצחררה דהפקר^א ליכא איסור שאם לא ^(א) וזה צואת לא ימלא אחרת ומיהו קשה מההיא דפרק לא יפסור (צ"צ דף כא:)^(א) דקאמר התם מרחיקין מן הדג כמלא רינת הדג^א אע"פ שהוא של הפקר וגרלה דהתם היינו טעמא מפני שהוא יורד לאומנתו כי היא דקאמר התם (שם) האי צר מצוזה דאוקי ריחא ואחא צר מצוזה ואוקי צהדיה מזי לעכוזי עליה דקאמר ליה דקא פסקת למיחמי ועוד אומר רצינו מאיר אציו של ר"ת דמיירי צדג מת שכן דרך הדייגים להשים צמנודות דג מת והדגים מתאספים שם סביב אותו הדג וכיון שזה פירש כי היא דקאמר התם (שם) האי צר מצוזה פורש הוי כאליו גוזל לו ^(א) ויכול לומר לו מוכל לעשות כן במקום אחר ומכאן נראה למחר"ר יצחק שאסור למלמד להשכיר עצמו לבעל הבית שיש לו מלמד אחר צביתו כל זמן שהמלמד צביתו שמאחר שהוא ^(א) שכר שם ילך לא שיאמר צעה"צ דאין רצונו לעבד המלמד שלו אצל אם שכר צעה"צ מלמד אחד יכול צעה"א אחר לשכור אותו מלמד עצמו ואינו יכול לומר לו הצעה"צ כך ושכור מלמד אחר דנימא ליה אין רצוני אלא לזה שהרי כמדומה לי שזה ילמוד בני יפה ממלמד אחר: ^(א)

ומציאין הימנו את התלוש ואת המחובר. אלא ודאי לא בחררה דהפקר איירי אלא דהחיי כי אלא דומיא דהך עובדא שרוצה לקנותה או שישתכר עם בעל הבית כדי שיחפרנס, ובא אחר ויעשה מה שהוא היה משתדל לעשות עם בעל הבית זה נקרא רשע, ומיהו אין מוציאין אותה מידו. רשע. שיויר לחיי חכרו. קמיתא. ראשונה שלא קנית מעולם ואם אמכנה אינו סימן טוב. אריצא דרבנן. הפקר לתלמידים. מהו. דין אלו הקדושין. ואע"פ שנתאכלו כל המעות. ודך שלשים יום וכי בעי למיחל הני קדושין ליתנהו למעות בעולם, אפ"ה מקודשת. לא למלוה. דאינה מקודשת, ולא לפקדון שאם אין בפקדון שיה פרוטה בעין אינה מקודשת. מלוה להוצאה ניתנה. ולאוי ידידה היא ולא יחב לה מידו. וחזרה בה. ודך שלשים יום שאמרה בפני שנים אי אפשי בקדושין. אבל אם מה הוא או היא הוי דך לי יום פשיטא שלא נגמרו הקדושין ואינה מקודשת

ומציאין הימנו את התלוש ואת המחובר. אלא ודאי לא בחררה דהפקר איירי אלא דהחיי כי אלא דומיא דהך עובדא שרוצה לקנותה או שישתכר עם בעל הבית כדי שיחפרנס, ובא אחר ויעשה מה שהוא היה משתדל לעשות עם בעל הבית זה נקרא רשע, ומיהו אין מוציאין אותה מידו. רשע. שיויר לחיי חכרו. קמיתא. ראשונה שלא קנית מעולם ואם אמכנה אינו סימן טוב. אריצא דרבנן. הפקר לתלמידים. מהו. דין אלו הקדושין. ואע"פ שנתאכלו כל המעות. ודך שלשים יום וכי בעי למיחל הני קדושין ליתנהו למעות בעולם, אפ"ה מקודשת. לא למלוה. דאינה מקודשת, ולא לפקדון שאם אין בפקדון שיה פרוטה בעין אינה מקודשת. מלוה להוצאה ניתנה. ולאוי ידידה היא ולא יחב לה מידו. וחזרה בה. ודך שלשים יום שאמרה בפני שנים אי אפשי בקדושין. אבל אם מה הוא או היא הוי דך לי יום פשיטא שלא נגמרו הקדושין ואינה מקודשת

ומציאין הימנו את התלוש ואת המחובר. אלא ודאי לא בחררה דהפקר איירי אלא דהחיי כי אלא דומיא דהך עובדא שרוצה לקנותה או שישתכר עם בעל הבית כדי שיחפרנס, ובא אחר ויעשה מה שהוא היה משתדל לעשות עם בעל הבית זה נקרא רשע, ומיהו אין מוציאין אותה מידו. רשע. שיויר לחיי חכרו. קמיתא. ראשונה שלא קנית מעולם ואם אמכנה אינו סימן טוב. אריצא דרבנן. הפקר לתלמידים. מהו. דין אלו הקדושין. ואע"פ שנתאכלו כל המעות. ודך שלשים יום וכי בעי למיחל הני קדושין ליתנהו למעות בעולם, אפ"ה מקודשת. לא למלוה. דאינה מקודשת, ולא לפקדון שאם אין בפקדון שיה פרוטה בעין אינה מקודשת. מלוה להוצאה ניתנה. ולאוי ידידה היא ולא יחב לה מידו. וחזרה בה. ודך שלשים יום שאמרה בפני שנים אי אפשי בקדושין. אבל אם מה הוא או היא הוי דך לי יום פשיטא שלא נגמרו הקדושין ואינה מקודשת

עין משפט ונר מצוה

א ה טוש"ע אה"ע סימן לה סעיף י:
ב מ"י פ"ו מהלכות מכירה הל' י אי סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סימן קסג סעיף ב:
ג א מ"י שם ופ"ט מהל' ארשות הל' ח טוש"ע שם סי' רלו סעיף א:
ד ח מ"י פ"ב מהל' נזיקיה הל' ח טוש"ע ח"מ סי' רמט סעי' ה:
ה ו מ"י פ"ו מהל' ארשות הלכ' י סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סימן מ סעיף א:
ו מ"י פ"ד מהלכות תרומות הל' ט טוש"ע י"ד סימן שלא סעיף לו:
ז ח מ"י פ"ו מהלכות גירושין הל' טז סמג עשין ט טוש"ע אה"ע סימן קסא סעיף ט:
יב ט מ"י פ"ח מהל' כלים הלכ' י:

מוסף תוספות

א. (פ' ב) כן קמיה אביו וגילה דעתו שיהא חפץ בה ואב יעשה לו שליח מאצלו ויבין לאדם שלא בפניו. רש"י לעיל מה: ד"ה ודמלא. ב. ופי' ר"ת דכל היכא שנקרא רשע ב"ד מחייבין אותו להחזיר הדמים. יעט"ל. (ולפי' מתוך מה ראי' המוס', עי' רש"י, ג. ודמדקאמר מעבירין משמע אפי' לבתחילה. רש"י, ד. כי הרבה כ"כב המצא במעותין. יעט"ל. והיינו נמי עני המהפך בחררה שצמציא עצמו אצל בעל הבית לעבדו כדו שיתין לו לפעמים חררה כי זה יכול למצוא גם הוא במקום אחר. מוס' הרל"ש. ה. ומציא. מוס' הרל"ש. א"י במתנה. ר"ן. ו. ואינו נקרא רשע דחייז קודמין לכל אדם. יעט"ל. ולבתחילה יכול לעשות כן וליכא משום ועשת הישר והטוב. ר"ן. ז. ופרשי' התם כגון ששרב דג אחד לצורו שהריינים אותם הבאים לפרוש צמודותיהם מרחיקין אותם כמלא ריצת הדג. מוס' הרל"ש. ח. ויזימן הדג היינו. מוס' רש"י. ועי' מהרש"ם ט. כהאשויס הוא מיוזן בפני עצמו, ראה מוס' טוין, ועוד.

תוס' ר"י הזקן

גמ'. לא יהבה ניהליה. לא היו רוצים לתתה לבנו. איבעיא להי לאודועי. לתבן קודם שיקדשנה להוציא עצמו מנחת. רמאות ואסור לעשות כצ"ב. בגאג דאלימי. בקעה של צבלי ורעות היתה ולא היו מניחים לקנות קרקע אצלם אלא לאדם שהיה נחשב בעיניהם. לאודועי. שלא תניחו לו לקנותה בשבילו קודם שיקחנה. מהפך עליה. לקנותה. קבליה. סיפר תלונתו. לרגל. כשדורשים בהלכות הרגל והיו כולם באים לקבל פני הרב. חזרה. עונה. פרש"י מחזר ולזכות בה מן ההפך או שיתנה לו בעל הבית, ע"כ. ולא נהירא דהא תנן בפיהא פ"ד [מ"ג] בטל מקצת פיהא ודוקא על השאר אין לו בה כלום, נפל לו עליה או פירס טליתו עליה מעבירין אותה הימנו, ובירושלמי [שם] ובתוספתא [שם פ"ב ה"א] תני בשם ר' מאיר קונטין אותו

מקבל טומאה עד שיטעו המעלים, חשב עליו לעשותו שלן, דלית חסר שום מלאכה, דהשתא מיד ראי' לשלן, מקבל טומאה מיד (מתנות טט.) ואין עולים מידו טומאתן. ממשעת מורת קצלת טומאה אין עולין צמחשצה, כגון עיבדו לשלן ולרגש וחישב עליו לזרעות וסגדלין, אין מחשבתו מצטלן מתורת קצלת טומאה (סוכה יד.) מתורת טומאה שירדה להן, ואף על פי שעדיין לא נעמלו ששנמלן בעין אן עולין מלקבל טומאה (שבת נח.) אלא בשינוי מעשה. עד שיתן לחמל (סוכה יד.) מאלח שחשב על הטור לנשות שטות, ירד לזי טומאה ואם חזר וחשב עליו לזרעות וסגדלים לא צטל מתורת כלי ולא טהר צדק עד שיתן צו לחמל דהוי שינוי מעשה (שבת נב.) אין עולים מידו טומאתן, אם נעמלו, אלא צשינו מעשה, כגון נכסדו טטרו (מתנות טט.).

מקבל טומאה עד שיטעו המעלים, חשב עליו לעשותו שלן, דלית חסר שום מלאכה, דהשתא מיד ראי' לשלן, מקבל טומאה מיד (מתנות טט.) ואין עולים מידו טומאתן. ממשעת מורת קצלת טומאה אין עולין צמחשצה, כגון עיבדו לשלן ולרגש וחישב עליו לזרעות וסגדלין, אין מחשבתו מצטלן מתורת קצלת טומאה (סוכה יד.) מתורת טומאה שירדה להן, ואף על פי שעדיין לא נעמלו ששנמלן בעין אן עולין מלקבל טומאה (שבת נח.) אלא בשינוי מעשה. עד שיתן לחמל (סוכה יד.) מאלח שחשב על הטור לנשות שטות, ירד לזי טומאה ואם חזר וחשב עליו לזרעות וסגדלים לא צטל מתורת כלי ולא טהר צדק עד שיתן צו לחמל דהוי שינוי מעשה (שבת נב.) אין עולים מידו טומאתן, אם נעמלו, אלא צשינו מעשה, כגון נכסדו טטרו (מתנות טט.).

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה

דקוקה